

Legislación y Ejercicio Profesional

DERECHO POSITIVO Y NATURAL. DIFERENCIAS.
**PERSONA Y ATRIBUTOS. CAPACIDAD. FUENTES
DEL DERECHO. HECHO Y ACTO JURÍDICO**

¿Qué es el Derecho?

¿Por qué el Derecho en Ingeniería?

“ EL CONJUNTO DE NORMAS SOCIALES OBLIGATORIAS QUE
REGLAMENTAN LA ACTIVIDAD DE LOS INDIVIDUOS ENTRE SÍ Y EN
RELACIÓN CON EL ESTADO”

Toda actividad comercial está regida por contratos, ya sean de orden público o privado

Las empresas y sociedades comerciales relacionadas con la Ingeniería se basan en el Derecho

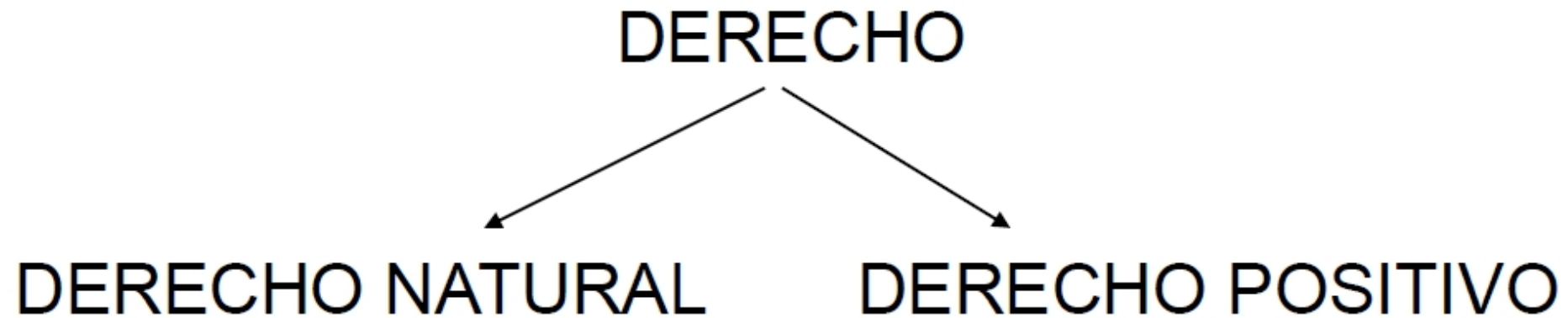
Las actividades que uno desarrolla como ingeniero tienen bases legales

El Ejercicio Profesional del Ingeniero está regulado legalmente

Diferentes Denominaciones

- Derecho Positivo: Es el conjunto de normas jurídicas que rigen en un país (Estado) en una época determinada, y que se aplican coercitivamente por la autoridad pública
- Derecho Natural: es la base del ordenamiento social y justo en una comunidad. Ej.: Derecho a la vida
- Público / Privado
- Patrimonial / Extrapatrimonial
- Constitucional
- Civil y Comercial / Penal / Laboral/Administrativo
- De fondo/Procesal
- Creditorio/Real/Intelectual-Industrial

Derecho Positivo y Natural



Derecho Positivo y Natural. Diferencias.

DERECHO POSITIVO

Se diferencian de las reglas exclusivamente morales pues éstas NO se aplican coercitivamente: DERECHO NATURAL

- Es siempre la misma ley a través del tiempo
- No está escrita
- Surge de la naturaleza humana, revelada por la razón

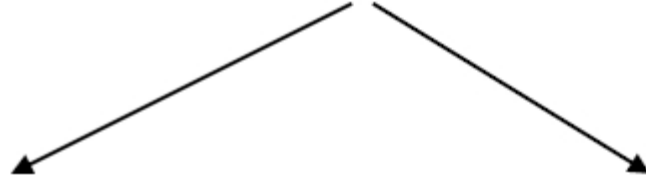
“ Toda Norma escrita emanada por Autoridad competente de carácter obligatorio “

DERECHO NATURAL

Es el conjunto de normas jurídicas que rigen en un país (Estado) en una época determinada, y que se aplican coercitivamente por la autoridad pública

- Es el conjunto de leyes vigentes en un país

DERECHO POSITIVO



DERECHO OBJETIVO

DERECHO SUBJETIVO

Derecho Positivo

- INTERNO
- PUBLICO :
 - * **Constitucional:** es el Derecho que regula la organización del Estado y de los poderes públicos
 - * **Administrativo:** conjunto de normas jurídicas que regulan la organización y el funcionamiento de la administración pública y las relaciones entre el Estado Nacional, Provincial o Municipal con sus administrados.
 - * **Penal:** es el conjunto de normas de carácter represivo que va a castigar a todo aquellos que cometan un delito tipificado en el Código Penal.
 - * **Procesal:** va a regular el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación, así como la competencia de los jueces, tribunales judiciales y todo el procedimiento y los recursos que se interponga ante los mismos.
 - * **Eclesiástico**

Derecho Objetivo

- INTERNO ● PRIVADO :

* Civil es aquel Derecho que regula al hombre como tal y va a comprender a la persona, a las obligaciones contraídas por esta persona, a los contratos que celebre, a todos los derechos reales que constituyan la misma, a la familia que forme y a las sucesiones en el caso de producirse deceso.

Comercial: regula la actividad comercial del hombre, la actividad económica organizada, las sociedades, los concursos preventivos y las quiebras, marcas y designaciones, etc.

* De Minería: regula la explotación y riqueza del subsuelo.

* Laboral: va a regular la relación jurídica que surge del trabajo y es entablada entre el empleador y sus empleados.

* Aeronáutico

* De Navegación

* Agrario o Rural: regula la explotación y riqueza del subsuelo.

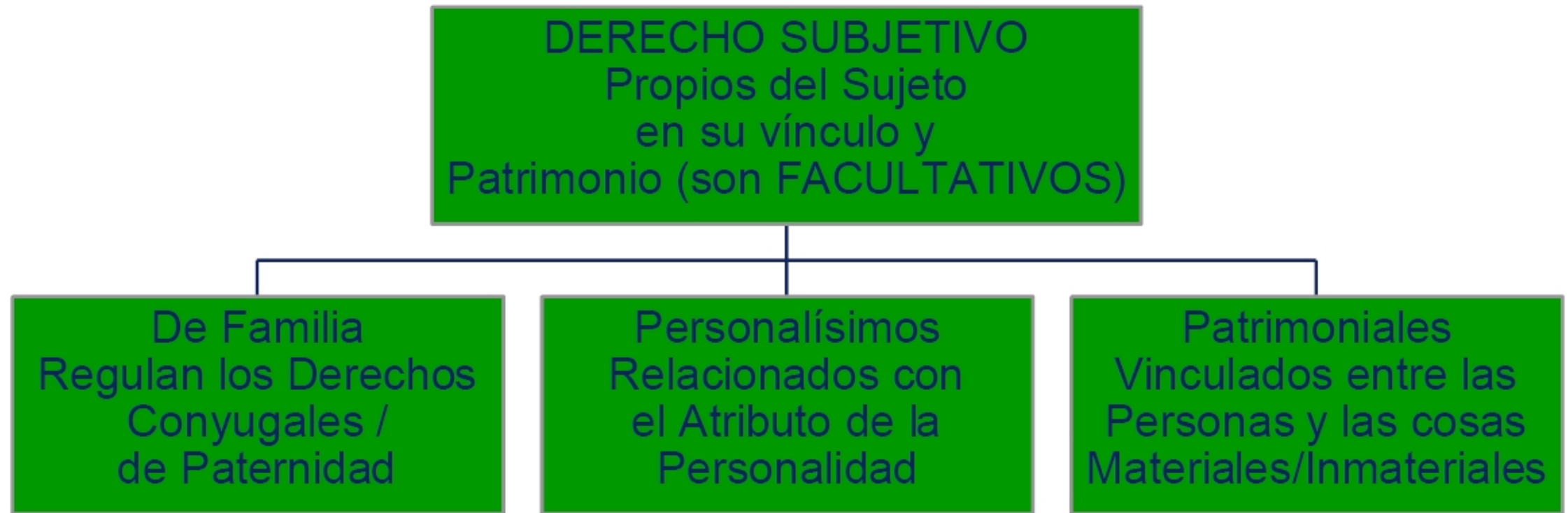
Derecho Objetivo

- INTERNACIONAL



- **PÚBLICO:** es el que va a regular todas las relaciones de Estado a Estado.
- **PRIVADO:** es el que regula la aplicación del Derecho Privado en las distintas jurisdicciones.

Derecho Subjetivo



Fuentes del Derecho

Las fuentes del Derecho pueden ser: materiales o formales.

- ❖ *Fuentes del Derecho Materiales*: son aquellas que determinan el contenido de las normas jurídicas.
- ❖ *Fuentes del Derecho Formales*: son la manifestación exterior de la voluntad humana.

Ejemplo: todos los factores ideológicos, económicos y sociales (fuentes materiales) determinaron la sanción de la Constitución Nacional (fuente formal)

- La Ley
- La Jurisprudencia
- La Doctrina
- Los Usos y Costumbres

La Ley

“Toda regla social obligatoria emanada por autoridad competente y cuyo cumplimiento se impone coercitivamente ”

- ✓ Ley Fundamental : Constitución Nacional
- ✓ Leyes de Fondo : Códigos
- ✓ Constituciones Provinciales
- ✓ Leyes Nacionales / Provinciales/Decretos Leyes
- ✓ Jurisprudencia
- ✓ Ordenanzas Municipales / de la Policía

CARACTERISTICAS DE LAS LEYES

- ❖ Social
- ❖ Generalidad
- ❖ Obligatoriedad
- ❖ Pública
- ❖ Coercitiva
- ❖ Normativa
- ❖ Competencia

CONCEPTO DE PERSONA HUMANA

Pacto de San José de Costa Rica

El artículo 1, punto 2, establece que “para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano”

En el artículo 4, punto 1, se aclara que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida, este derecho estará protegido por la Ley y, en general, a partir del momento de la concepción, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”

A partir de la concepción, la persona puede adquirir ciertos derechos, como si ya hubiese nacido. Con respecto a esta adquisición de derechos, quedan consolidados, adquiridos como tal, cuando la persona nace con vida. Se entiende como necesaria la separación por completo del cuerpo materno para que se considere que haya nacimiento con vida. Este principio general se ve reflejado en el artículo 21 del Código Civil y Comercial.

ATRIBUTOS DE LA PERSONA HUMANA

Desde el momento de su nacimiento con vida, la persona humana tiene una serie de atributos que hacen la esencia de su **personalidad y su individualidad**.

NOMBRE; DOMICILIO; CAPACIDAD; DERECHOS PERSONALISIMOS y ESTADO CIVIL

Caracteres:

Son necesarios, la persona no puede carecer de ellos, ya que determinan su individualidad

Son innatos, el nacimiento con vida hace que adquieran su plenitud;

Son vitalicios, se extinguen cuando la persona muere, son de por vida;

Son inalienables, se trata de una materia que hace el orden público, los atributos de la persona no están en el comercio, no pueden ser objeto de relaciones jurídicas;

Son imprescriptibles.

CAPACIDAD. ART. 22 y ART 23 CCYCIAL

Capacidad de derecho de toda persona humana es entendida como “la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos” (art. 22) + capacidad **de ejercicio**: “Capacidad de ejercicio. Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este Código y en una sentencia judicial”. (art.23)

Existen, por lo tanto, dos tipos de capacidad: de derecho y de ejercicio o de hecho.
Esta capacidad rige para todos los actos jurídicos, incluidos, obviamente, los contratos.

Importante: vinculado al concepto de los Actos de Administración y/o Disposición.

- Actos de administración es el que tiende a mantener en su integridad el patrimonio e inclusive a aumentarlo por medio de una explotación normal. (ej. Administración, arreglos, modificaciones, etc.)
- Actos de disposición, en cambio, implica un egreso anormal de bienes y una modificación sustancial de la composición del patrimonio (Ej. venta, alquiler, donación, etc)

CAPACIDAD DE HECHO Y DE DERECHO

CAPACIDAD DE DERECHO

La capacidad de derecho importa la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos, lo que implica la consiguiente facultad para adquirir derechos y contraer obligaciones.

- Evolución Histórica.
- Casos especiales. Aptitud absoluta. Incapacidad relativa. (Art. 22. CCyCial.)

CAPACIDAD DE EJERCICIO O DE HECHO

La capacidad de hecho es la aptitud que tiene la persona humana para ejercer por sí misma actos de la vida civil, para ejercer personalmente sus derechos.

- Las únicas limitaciones que pueden imponerse a esta capacidad son las que nacen expresamente de la ley o en una sentencia judicial (art. 23 CCyCial.)
- Esta aptitud se adquiere a los dieciocho años (18) años de edad. (art. 25 CCyCial.) Excepto casos con representación legal.

Incapacidad de ejercicio

La norma enumera a quienes resultan las personas incapaces de ejercer su capacidad jurídica (capacidad de ejercicio, goce o de hecho). en estos casos, la respuesta legal para suplir dicha incapacidad es la figura de la representación.

- a) Personas por nacer (Capacidad de derecho. Art.19)
- b) Menores de edad y grado de madurez suficiente (La regla general es que la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales (art. 26, párr. 1º) Niños y adolescentes, siendo el punto de efracción el de los 13 años de edad.
- c) Incapacidad por sentencia judicial (Ver. **Los penados a pena privativa de la libertad mayor a tres años**)

Artículo 24 – Personas incapaces de ejercicio

ARTÍCULO 24.- Personas incapaces de ejercicio. Son incapaces de ejercicio:

- a) la persona por nacer;
- b) la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, con el alcance dispuesto en la Sección 2ª de este Capítulo;
- c) la persona declarada incapaz por sentencia judicial, en la extensión dispuesta en esa decisión.

Personas por nacer. Nuestra ley considera persona humana a quien ha sido concebido (art. 19), sin importar si tal concepción se ha dado dentro o fuera del seno materno. Desde el momento mismo de la concepción, por tanto, adquiere capacidad de derecho. Es claro que las personas por nacer carecen de aptitud para expresar por sí su voluntad. Es por ello que son incapaces de hecho o de ejercicio (art. 24, inc. a)]

La persona menor de edad, aunque tenga menos de trece años, puede celebrar contratos de menguado valor o escasa cuantía. Se presume que estos contratos han sido realizados con la conformidad de los padres (art. 684).

Adolescente, cumplidos los trece años, se presume que tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resulten invasivos, ni comprometan su estado de salud o provoquen un riesgo grave en su vida o integridad física. Ej. Autorización para tratamientos. (art. 26, párrs. 4º y 5º). A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo (art. 26, párr. 6º).

El **menor emancipado por matrimonio** es una persona capaz, con restricciones para determinados actos (art. 27), lo que permite concluir que su capacidad no es igual a la de los mayores de edad. Mantiene impedimentos: aprobar las cuentas presentadas por el tutor ni darles finiquito, donar bienes que hubiere recibido a título gratuito y afianzar obligaciones societarias.

Los incapaces y las personas con capacidad restringida

El CCyC diseña como regla general la restricción al ejercicio de la capacidad, solo excepcional y subsidiariamente y al único fin de protección de los derechos de la persona, su eventual declaración de incapacidad.

DOS SUPUESTOS: 1) la persona con capacidad restringida es capaz de hecho, pues puede ejercer por sí misma sus derechos, con las limitaciones que la sentencia judicial le impone (art. 23).

2) La persona incapaz, declarada incapaz por sentencia judicial es una incapaz de hecho, pero siempre en la extensión dispuesta en esa decisión judicial (art. 24, inc. c)]

Mediante una fórmula objetiva, el CCyC define las personas pasibles de restricción a la capacidad: mayores de 13 años, con padecimiento de adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad. El “piso” impuesto en los 13 años guarda coherencia con la categoría de adolescente incorporada en el CCyC (art. 25) y la inexistencia de discernimiento para los actos lícitos por debajo de dicha edad.

Los inhabilitados. El artículo 152 bis del Código Civil, después de la reforma de la ley 17.711, introdujo la inhabilitación a nuestro sistema jurídico. El Código Civil y Comercial ha subsumido en las personas con capacidad restringida, que expresamente abarca a quienes padezcan una adicción o una alteración mental permanente o prolongada (art. 32). En reglas generales, puede administrar sus bienes pero para disponer requiere de sistema de apoyo. El apoyo no suple la voluntad del inhabilitado sino que lo asiste en los actos indicados en la sentencia judicial.

Los penados a pena privativa de la libertad mayor a tres años. El Código Penal dispone que la pena de prisión o reclusión por más de tres años llevan como inherente la inhabilitación absoluta e importa, entre otras cosas, la privación de la administración de sus bienes y la disposición de ellos por actos entre vivos mientras dure la pena. El penado quedará sujeto a la curatela establecida por el Código Civil para los incapaces (art. 12). La incapacidad dura mientras el penado permanezca en prisión. Por lo tanto, ella cesa cuando se obtiene la libertad condicional o cuando la pena se extingue.

Los comerciantes fallidos. La quiebra decretada respecto de una persona, comerciante o no, tiene un mismo efecto: el desapoderamiento de los bienes del fallido. No hay incapacidad sino inoponibilidad. Solo podrá realizar actos sobre esos bienes si cuenta con el acuerdo de sus acreedores, lo que legitima su accionar. (art. 107, ley 24.522 Ley de Concursos y Quiebras).

Las inhabilidades para contratar

DISTINTOS CASOS en los que ciertas personas no pueden contratar entre sí por la contraposición de intereses que puede existir entre ellas:

- Los cónyuges que estén bajo el régimen de comunidad no pueden contratar en interés propio, entre sí (art. 1002, inc. d]) (excepto contratos de mandato o depósito, entre otros) vs. los cónyuges que hayan elegido el régimen de separación de bienes pueden celebrar libremente, entre sí, todo tipo de contratos.
- Los padres no pueden contratar con sus hijos menores, a menos que se trate de una donación pura y simple hecha por el padre a favor del hijo menor (art. 689).
- Los tutores y curadores no pueden contratar con sus pupilos. Ello es así porque expresamente se dispone que no pueden celebrar con ellos, ni con autorización judicial, los actos prohibidos a los padres respecto de sus hijos menores de edad (arts. 120 y 138).

Las inhabilidades para contratar

DISTINTOS CASOS en los que ciertas personas no pueden contratar entre sí por la contraposición de intereses que puede existir entre ellas:

- Los jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia, los árbitros y mediadores, y sus auxiliares, respecto de bienes relacionados con procesos en los que intervienen o han intervenido (art. 1002, inc. b]) interés propio.
- El albacea, también llamado executor testamentario, que no es heredero no puede celebrar contratos de compraventa sobre los bienes de las testamentarias que estén a su cargo (art. 1002, *in fine*).
- Los abogados y procuradores, respecto de bienes litigiosos en procesos en los que intervienen o han intervenido (art. 1002, inc. c]) en interés propio.
- Los funcionarios públicos respecto de bienes de cuya administración o enajenación estén o han estado encargados (art. 1002, inc. a) en interés propio.

La ley que rige la capacidad para contratar. La ley del domicilio es la que rige la capacidad de las personas. En efecto, lo que verdaderamente importa es el lugar donde vive el sujeto y no su nacionalidad.

Así, la capacidad de las personas, sean nacionales o extranjeros, se regirá por la ley argentina si vive en este país y aun cuando se trate de actos ejecutados o de bienes existentes en otro país; y si vive en el exterior, se regirá por la ley de su domicilio, aun cuando se trate de actos ejecutados o de bienes existentes en la Argentina.

Por ello, salvo disposición particular, las acciones personales deben interponerse ante el juez del domicilio o residencia habitual del demandado (art. 2608).

Código Civil y Comercial

Artículo 2608. Domicilio o residencia habitual del demandado

Excepto disposición particular, las acciones personales deben interponerse ante el juez del domicilio o residencia habitual del demandado.

Art. 257. CCyCial. El **hecho jurídico** es todo acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.

De acuerdo al concepto legal, son todos los acontecimientos que tienen la virtualidad de ser causa productora de relaciones o situaciones jurídicas.

No todos los hechos son hechos jurídicos, sino sólo aquellos a los que las normas jurídicas les atribuyen determinadas consecuencias, como la adquisición, modificación o pérdida de relaciones o situaciones jurídicas.

Los hechos jurídicos pueden dividirse en dos grandes grupos:

- ❖ Hechos naturales: acontecimientos naturales o accidentales, producto de la fuerza de la naturaleza sin intervención del hombre que han producido efectos jurídicos (ej. Granizo y Contrato de Seguro)
- ❖ hechos humanos: son aquellos en los que ha intervenido el hombre para su acontecer.

Se dividen en actos (ant. hechos) voluntarios e involuntarios:

Actos voluntarios: Están definidos en el art. 260 del ccyc como los ejecutados con discernimiento, intención y libertad, que se manifiestan por un hecho exterior.

Actos involuntarios: establece el art. 261 del CCyCial. que: *«Es involuntario por falta de discernimiento:*

- a) el acto de quien, al momento de realizarlo, está privado de la razón;*
- b) el acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido diez años;*
- c) el acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido trece años, sin perjuicio de lo establecido en disposiciones especiales».*

Los actos voluntarios, recordemos que son aquellos realizados por la persona humana con **discernimiento, intención y libertad.**

Actos voluntarios lícitos

Diferencias entre simple acto lícito y acto jurídico:

Simple acto lícito: como lo define el art. 258 del CCyCial. «es la **acción voluntaria no prohibida** por la ley, de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas».

Estos actos deben producir consecuencias jurídicas pero no derivan de la voluntad del agente sino que emergen del propio ordenamiento jurídico.

Ej. Adquisición del dominio por apropiación por tratarse de cosas muebles no registrables sin dueño (ver art. 1947 ccyc) acto voluntario de escribir un libro como simple acto generador de derechos intelectuales por imperio de la ley.

Acto jurídico: el artículo 259 del CCyCial. establece que «el **acto jurídico** es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas».

El art. 279 del CCyCial. Aclara que no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana.

ARTÍCULO 259.- **Acto jurídico.** El acto jurídico es el **acto voluntario lícito** que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.

Características:

- a) Acto: es para diferenciarlo del hecho jurídico humano;
- b) Acto **voluntario**: ejecutado por la persona con discernimiento, intención y libertad, es decir, con todos los elementos internos de la voluntad sanos o sin vicios (art. 260 CCyC);
- c) Acto **lícito**: de la definición legal se desprende que el acto o negocio debe ser necesariamente lícito. Las nulidades solo se derivan de los actos jurídicos y no de los simples hechos voluntarios;
- d) Fin inmediato de producir efectos jurídicos secundado por el ordenamiento legal: es el fin específico, la nota típica del acto jurídico, que lo diferencia de todos los otros actos que, no obstante ser voluntarios, no tienen el propósito de crear relaciones y situaciones jurídicas.

Ej. La escritura pública para compra venta inmueble

Acto Jurídico: deben cumplir con ciertos requisitos específicos para ser válidos, incluyendo un objeto posible y lícito, y una causa justificada

Clasificación de Actos Jurídicos

- **Positivos y negativos:** según sea necesaria la realización u omisión de un comportamiento para la generación de relaciones o situaciones jurídicas (ej. No construir/Construir)
- **Bilaterales y unilaterales:** Son unilaterales, cuando basta para formarlos un sólo centro de interés, como en el testamento. Son bilaterales, cuando requieren el consentimiento unánime de dos o más partes.
- **Entre vivos y de última voluntad:** depende del comienzo de la eficacia del acto: a partir del fallecimiento o desde su celebración.
- **Onerosos y gratuitos:** Actos onerosos en los que existen prestaciones recíprocas, y gratuitos aquellos actos en los que una sola parte se obliga a realizar una prestación, no existiendo contraprestación alguna (ej. Donación).

Clasificación de Actos Jurídicos

- **Formales y no formales:** Actos formales son aquellos en los que se requiere su realización de acuerdo con las exigencias impuestas en la ley. A su vez se subdividen en solemnes y no solemnes. Los primeros requieren de las formas establecidas para su validez (formas exigidas ad solemnitatem) (ej. Testimoniales). Los actos no solemnes requieren el cumplimiento de las formalidades exigidas por la ley sólo como medio de prueba (ad probationem) (Ej. Escritura pública).
- **Patrimoniales y extrapatrimoniales:** Son patrimoniales aquellos que tienen un contenido económico, son susceptibles de un valor económico (ej. los contratos). Los actos jurídicos extrapatrimoniales no tienen contenido económico (Ej. el matrimonio, la adopción, etc.)
- **De administración y de disposición:** según criterio económico. Los actos de administración son aquellos que no implican una modificación en el patrimonio (sólo tienden a la conservación y explotación del mismo como, ej: contrato de locación de un inmueble). Actos de disposición son aquellos que provocan una modificación sustancial del patrimonio en virtud de haber ingresado, gravado o salido un bien (ej. adquisición o enajenación de un bien inmueble).